MODULE 1

Verzekeringsdistributie in België

Uitgebreide examengerichte studiegids voor 1.1 en 1.2

112 officiële eindtermen: 53 voor module 1.1 en 59 voor module 1.2. Per eindterm krijg je een uitlegfiche, een praktijkvoorbeeld en een gerichte zelfcontrole. Aan het einde staan oefenvragen met oplossingen.

Editie 11 november 2026 | Voor zelfstudie | Geen officiële Certassur-syllabus

Examenstructuur

1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract — 20 meerkeuzevragen · 1 uur

1.2 Diverse wetgeving — 20 meerkeuzevragen · 1 uur

Zo studeer je met deze gids

Stap 1 - begrijpen

Lees iedere fiche en probeer haar in je eigen woorden uit te leggen.

Stap 2 - toepassen

Gebruik het praktijkvoorbeeld: wat moet de medewerker controleren of uitleggen?

Stap 3 - actief ophalen

Bedek de uitleg en beantwoord de controlevraag bij elk nummer.

Stap 4 - examensimulatie

Maak de meerkeuzevragen zonder spiekbrief. Vergelijk daarna met de uitgewerkte oplossingen.

Stap 5 - actuele wetgeving

Controleer voor termijnen, drempels, uitzonderingen en procedurevereisten altijd de actuele wet en informatie van de toezichthouder.

Begrippen die je altijd moet kunnen onderscheiden

Verzekeringnemer / verzekerde / begunstigde — Afsluiter / drager van het risico of belang / ontvanger van de prestatie.

Makelaar / agent / subagent — Niet-exclusieve onafhankelijke positie / gebonden distributie / tussenpersoon onder andere tussenpersoon.

NBB / FSMA / GBA / CFI — Prudentieel toezicht / marktgedrag en distributie / privacy / financiële inlichtingen witwassen.

Indemnitaire / forfaitaire dekking — Werkelijke schade vergoeden / contractueel overeengekomen bedrag uitkeren.

Identificatie / verificatie — Vaststellen wie iemand is / onafhankelijk nagaan of dat klopt.

Examenwaarschuwing: De officiële eindtermen zijn gepubliceerd in versies 04/11/2024 (1.1) en 26/09/2024 (1.2). Deze gids geeft de theoretische basis, maar claimt niet dat alle wetswijzigingen tot de examendag in iedere uitzondering zijn verwerkt. Raadpleeg de actuele wettekst en de examenorganisator.

1.1 Verzekeringscontract

Elke genummerde fiche verwijst naar de overeenkomstig genummerde officiële Certassur-eindterm. De uitleg is zelfstandig geformuleerd; praktische toepassing vereist steeds raadpleging van geldende regelgeving en polisvoorwaarden.

1.1.01 De Belgische markt

Verzekeraars werken internationaal, soms in bank-verzekeringsgroepen. Een multibrancheverzekeraar dekt meerdere takken; een gespecialiseerde verzekeraar richt zich op een kleiner domein.

Praktijkvoorbeeld: Vergelijk een groep met auto-, woning- en levenspolissen met een aanbieder uitsluitend voor rechtsbijstand.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.02 Drie distributiekanalen

Niet-exclusieve netwerken kunnen polissen van meerdere verzekeraars aanbieden. Exclusieve netwerken werken binnen een gebonden relatie. Directe verzekeraars verkopen zonder klassieke zelfstandige tussenpersoon.

Praktijkvoorbeeld: Een makelaar die verschillende maatschappijen vergelijkt is niet hetzelfde als een exclusieve agent.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.03 NBB en FSMA

De NBB focust op de prudentiële gezondheid en solvabiliteit van verzekeringsondernemingen. De FSMA houdt toezicht op marktgedrag, distributie, tussenpersonen en informatie voor klanten.

Praktijkvoorbeeld: Financieel risico van de verzekeraar: denk NBB. Misleidende verkoop door een makelaar: denk FSMA.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.04 Europees paspoort

Binnen de EER kan een toegelaten onderneming onder voorwaarden grensoverschrijdend werken via vestiging of vrije dienstverrichting. Home-country control betekent dat het thuisland een centrale toezichtsrol behoudt; gastlandregels kunnen eveneens gelden.

Praktijkvoorbeeld: Een in een andere EER-staat vergunde verzekeraar kan in België actief zijn volgens de Europese procedure.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.05 Toepasselijke verzekeringswet

De wet van 4 april 2014 bevat in deel 4 de regels voor landverzekeringsovereenkomsten. Niet alle overeenkomsten vallen daaronder; voor andere Belgische verzekeringen kunnen andere bepalingen, waaronder deel 5, relevant zijn.

Praktijkvoorbeeld: Vraag altijd welk contracttype en welk toepasselijk recht voorliggen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.06 Dwingend recht

Veel regels uit deel 4 beschermen verzekeringspartijen en zijn dwingend: contractvoorwaarden mogen daarvan niet rechtsgeldig afwijken waar de wet dat uitsluit.

Praktijkvoorbeeld: Een polisclausule die een dwingende consumentenbescherming uitschakelt, kan niet worden toegepast.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.07 Wezenlijke bestanddelen

Een verzekering veronderstelt een onzeker risico, een verzekerbare prestatie, premie en een juridisch afdwingbare overeenkomst. Een ontbrekend wezenlijk bestanddeel kan de geldigheid aantasten.

Praktijkvoorbeeld: Een reeds zeker en voltrokken schadegeval kan niet zonder meer als toekomstig onzeker risico verzekerd worden.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.08 Nietigheid

Nietigheid betekent dat de overeenkomst juridisch wordt aangetast, in beginsel met terugwerkende gevolgen; concrete terugbetalings- en uitzonderingsregels hangen af van oorzaak en wet.

Praktijkvoorbeeld: Verwar nietigheid van de overeenkomst niet met weigering van één specifiek schadegeval.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.09 Vier betrokken rollen

Verzekeringnemer sluit het contract; verzekerde is degene wiens belang/persoon wordt beschermd; begunstigde ontvangt de prestatie; benadeelde is wie schade lijdt.

Praktijkvoorbeeld: Een ouder sluit een polis voor een kind en duidt een begunstigde aan: de rollen kunnen verschillen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.10 Schade- en persoonsverzekering

Een schadeverzekering dekt een vermogensbelang of schade; een persoonsverzekering heeft betrekking op leven, lichamelijke integriteit of gezondheid. Dit onderscheid valt niet volledig samen met indemnitaire verzekering versus forfaitaire uitkering.

Praktijkvoorbeeld: Hospitalisatiekosten kunnen op werkelijke uitgaven steunen; een overeengekomen dagvergoeding is forfaitair.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.11 Schadevergoeding versus vast bedrag

Bij een vergoedende verzekering mag de prestatie in beginsel niet tot ongeoorloofde verrijking leiden. Bij een verzekering tot uitkering van een vast bedrag volgt de prestatie uit het contract, los van het exacte schadebedrag.

Praktijkvoorbeeld: Een forfait van 100 euro per opnamedag is anders dan terugbetaling van werkelijk betaalde facturen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.12 Verzekerbaar belang

Bij schadeverzekering moet een relevant economisch belang bestaan dat door risico wordt bedreigd. Ook bij forfaitaire contracten gelden specifieke regels over toelaatbaar belang en toestemming.

Praktijkvoorbeeld: Je kunt niet onbeperkt voordeel halen uit schade aan een goed waarin je geen belang hebt.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.13 Onderverzekering

Het verzekerde bedrag ligt onder de verzekerbare waarde. Als de evenredigheidsregel wettelijk/contractueel toepasselijk is, wordt de vergoeding pro rata verminderd.

Praktijkvoorbeeld: Waarde 200.000 euro, verzekerd 100.000 euro en gedekte schade 20.000 euro: in een zuiver evenredig voorbeeld 10.000 euro vóór vrijstelling.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.14 Oververzekering

Het verzekerde bedrag ligt boven de waarde van het verzekerde belang. Bij goede trouw wordt niet meer vergoed dan de werkelijke schade; opzettelijk frauduleuze oververzekering kan de overeenkomst ernstiger aantasten.

Praktijkvoorbeeld: Een gebouw van 250.000 euro opgeven voor 500.000 euro geeft geen recht op dubbele schadevergoeding.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.15 Samenloop van verzekeringen

Verschillende polissen kunnen hetzelfde belang tegen hetzelfde risico dekken. De verzekerde mag in indemnitaire verzekeringen niet dubbel recupereren; verzekeraars verdelen de last volgens toepasselijke regels.

Praktijkvoorbeeld: Twee brandpolissen op dezelfde woning leveren geen twee volledige uitbetalingen op.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.16 Indeplaatsstelling

Na betaling kan een schadeverzekeraar, binnen de wettelijke grenzen, in de rechten van de verzekerde treden tegen de aansprakelijke derde. Dit heet subrogatie.

Praktijkvoorbeeld: De verzekeraar vergoedt de beschadigde wagen en verhaalt daarna op de aansprakelijke partij.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.17 Voorstel, aanvraag en voorafgetekende polis

Een voorstel is niet altijd een definitief bindend contract. Een aanvraag en een voorafgetekende polis kunnen bijzondere wettelijke gevolgen en bedenktijden hebben; bij verkoop op afstand gelden bijkomende regels.

Praktijkvoorbeeld: Ga niet van dekking uit uitsluitend omdat een klant een vragenlijst heeft ingevuld.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.18 Mededelingsplicht bij start

De kandidaat-verzekeringnemer deelt gekende omstandigheden mee die redelijkerwijs relevant zijn voor de beoordeling van het risico. De verzekeraar moet informatie correct en doelgericht uitvragen.

Praktijkvoorbeeld: Een gekend structureel lek niet vermelden bij een vraag naar bestaande waterschade kan gevolgen hebben.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.19 Medische gegevens

Voor gezondheidsinformatie gelden strikte noodzaak-, proportionaliteits-, privacy- en specifieke verzekeringsregels. Niet elke medische vraag of test is zonder meer geoorloofd.

Praktijkvoorbeeld: Een makelaar vraagt niet spontaan het volledige medische dossier op voor een gewone woningpolis.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.20 Opzettelijk of onopzettelijk onjuist

Bewust misleiden en een vergissing hebben niet dezelfde gevolgen. Bij opzettelijke verzwijging kan nietigheid aan de orde zijn; bij onopzettelijke fouten voorziet de wet in aanpassing of specifieke gevolgen bij schade.

Praktijkvoorbeeld: Een verkeerde geboortedatum door een typefout is anders dan bewust een eerdere schade verzwijgen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.21 Meldingen tijdens looptijd

Een verzekerde moet relevante wijzigingen melden voor zover de wet en het contract dit vereisen. Onjuiste of ontbrekende informatie kan leiden tot premieaanpassing, beperking of andere wettelijke gevolgen.

Praktijkvoorbeeld: Een bedrijfsruimte wordt omgevormd tot opslag van brandbare producten: meld het gewijzigde risico.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.22 Risicovermeerdering en -vermindering

Bij een duurzame en relevante risicovermeerdering kan de verzekeraar volgens wettelijke voorwaarden contract of premie aanpassen. Ook een belangrijke vermindering kan recht op premieaanpassing geven.

Praktijkvoorbeeld: Een woning die permanent leegstaat heeft een ander risico dan een permanent bewoonde woning.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.23 Bewijs van de overeenkomst

De verzekering en latere wijzigingen moeten volgens de toepasselijke bewijsregels worden aangetoond. Schriftelijke polis, bijvoegsels en duurzame bevestigingen zijn cruciaal.

Praktijkvoorbeeld: Leg de toevoeging van een diefstalwaarborgen schriftelijk vast.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.24 Aan wie premie betalen

Betalen aan de verzekeraar, of aan een tussenpersoon die geldig gemachtigd is premie te innen, kan bevrijdend werken. Controleer de inningsbevoegdheid.

Praktijkvoorbeeld: Een klant betaalt aan het kantoor: verifieer of dat kantoor voor de verzekeraar mag innen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.25 Deelbaarheid van de premie

Premie is in beginsel gekoppeld aan de periode van dekking. Bij voortijdige beëindiging kan, afhankelijk van de wettelijke regel, het niet-verbruikte deel worden terugbetaald.

Praktijkvoorbeeld: Stopzetting na zes maanden hoeft niet te betekenen dat een volledig jaarpremie definitief verschuldigd blijft.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.26 Niet-betaling

Wanbetaling beëindigt de dekking niet altijd automatisch. Schorsing of opzegging vereist wettelijke stappen en een geldige ingebrekestelling.

Praktijkvoorbeeld: Een enkele gemiste domiciliëring betekent niet zonder meer dat elke schade ongedekt is.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.27 Ingebrekestelling bij premieachterstand

De wet legt vorm en inhoud op voor de aanmaning die een schorsing of opzeg kan voorbereiden, met vermelding van termijn en gevolgen. De precieze actuele termijnen moeten worden opgezocht bij toepassing.

Praktijkvoorbeeld: De makelaar controleert de datum en de wettelijke inhoud van de aangetekende aanmaning of toegelaten gelijkwaardige kennisgeving.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.28 Premie na schorsing

Schorsing van dekking doet de premieverbintenis niet noodzakelijk direct verdwijnen; latere premies volgen de specifieke wet en de feitelijke contractstatus.

Praktijkvoorbeeld: Niet verzekerd zijn tijdens schorsing is niet hetzelfde als automatisch niets meer verschuldigd zijn.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.29 Schadeaangifte en beperking

De verzekerde meldt de schade binnen de toepasselijke termijn, verstrekt informatie en beperkt redelijke verdere schade. Sancties vergen wettelijke voorwaarden; geen willekeurig automatisch verval.

Praktijkvoorbeeld: Bij een lek: kraan dichtdraaien, foto's maken en tijdig melden. Zonder bijzondere regel geldt ook een betalingstermijn na vaststelling van de verschuldigde bedragen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.30 Algemene uitsluitingsgronden

Opzettelijk veroorzaakte schade, omschreven grove schuld en oorlog kennen eigen wettelijke behandeling. De precieze verzekerbaarheid en uitsluiting hangen van de wet en polis af.

Praktijkvoorbeeld: Een opzettelijke brandstichting door de verzekerde is anders dan een onopzettelijk keukenongeval.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.31 Verval van recht

De verzekeraar kan een contractueel verval van prestatie niet onbeperkt inroepen. Wettelijke voorwaarden, relevantie van de tekortkoming en eventuele benadeling spelen mee.

Praktijkvoorbeeld: Een laattijdige aangifte zonder nadelige gevolgen is niet automatisch voldoende om alles te weigeren.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.32 Wettelijke opzeggingswijzen

De wet voorziet formele kanalen voor opzegging; de precieze toegestane vormen en bewijsregels zijn belangrijk. Bij actuele dossiers controleer je de tekst van de wet.

Praktijkvoorbeeld: Een mondelinge opzegging aan de telefoon volstaat niet per definitie.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.33 Duur en stilzwijgende verlenging

Een verzekeringscontract kan een bepaalde duur en automatische verlenging hebben. Maximale looptijd, opzegtermijnen en consumentenregels kennen uitzonderingen en hervormingen.

Praktijkvoorbeeld: Controleer de vervaldag en de actuele opzeggingsrechten, ook na het eerste contractjaar.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.34 Opzeg na schade, overlijden en faillissement

Bij bepaalde gebeurtenissen bestaan bijzondere beëindigingsmogelijkheden met wettelijk vastgelegde voorwaarden en termijnen. Niet elk schadegeval geeft onbeperkt opzeggingsrecht.

Praktijkvoorbeeld: Na een schadegeval controleer je wie mag opzeggen en vanaf welk moment.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.35 Overdracht van het verzekerde goed

Bij verkoop of overdracht van een verzekerd goed kan de dekking niet zomaar in identieke vorm blijven doorlopen; wettelijke overgangsregels en kennisgeving zijn relevant.

Praktijkvoorbeeld: Een verkochte woning vereist opvolging van de brandverzekering.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.36 Combinatiepolis

Een polis kan meerdere waarborgen bundelen. De opzegging van één waarborg kan, volgens wettelijke voorwaarden, gevolgen hebben voor de rest van de combinatie.

Praktijkvoorbeeld: Een pakket met brand en diefstal is meer dan twee volkomen losse documenten.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.37 Bedingen ten behoeve van derden

Een contract kan rechten aan een derde toekennen. Verzekering voor rekening van een derde en het begunstigingsbeding hebben onderscheiden juridische constructies.

Praktijkvoorbeeld: Een huurder verzekert voor rekening van de eigenaar; bekijk wie het verzekerde belang heeft.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.38 Medeverzekering

Meerdere verzekeraars dekken delen van één en hetzelfde risico. De eerste/leidende verzekeraar coördineert doorgaans praktische beheersstappen volgens overeenkomst.

Praktijkvoorbeeld: Een groot industrieel risico wordt verdeeld onder drie maatschappijen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.39 Verjaring

Vorderingen uit een verzekeringscontract kennen specifieke wettelijke verjaringstermijnen, aanvangspunten en stuitings- of schorsingsregels.

Praktijkvoorbeeld: Noteer de datum van het schadegeval én van de kennisname; ga niet uit van een onbeperkte vorderingstermijn.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.40 Klachtenbevoegdheid

Eerst kan de verzekeraar of makelaar intern de klacht behandelen. De Ombudsman van de Verzekeringen behandelt binnen zijn bevoegdheid buitengerechtelijke geschillen.

Praktijkvoorbeeld: Een klant krijgt geen antwoord van zijn verzekeraar en legt de klacht vervolgens voor aan de Ombudsman.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.41 Gedragscode klachtenbeheer

De sector heeft afspraken over een tijdige en zorgvuldige reactie op klachten; aangesloten organisaties verbinden zich tot toepasselijke termijnen.

Praktijkvoorbeeld: Registreer ontvangst en volg op vóór de termijn verstrijkt.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.42 Vragen van Ombudsman

Ook verzekeringstussenpersonen moeten tijdig meewerken en informatie verstrekken volgens de toepasselijke regels.

Praktijkvoorbeeld: Een makelaar bewaart dossierstukken zodat hij een Ombudsmanvraag kan beantwoorden.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.43 Fasen van klachtenprocedure

Gebruik ontvangstregistratie, onderzoek, gemotiveerd antwoord en waar nodig buitengerechtelijke bemiddeling.

Praktijkvoorbeeld: Leg feitelijke klachten, e-mails en de uiteindelijke oplossing vast.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.44 Opdrachten Ombudsman

De Ombudsman onderzoekt klachten over verzekeringsactiviteiten, stelt een oplossing voor en bevordert minnelijke schikkingen.

Praktijkvoorbeeld: De Ombudsman geeft geen uitvoerbaar vonnis zoals een rechtbank.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.45 Gratis, schriftelijk en niet-bindend

De buitengerechtelijke Ombudsmanprocedure is gratis en schriftelijk; diens gemotiveerd advies bindt partijen niet zoals een rechterlijke uitspraak.

Praktijkvoorbeeld: Een klant kan na een niet-bindend advies nog juridische mogelijkheden onderzoeken.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.46 Andere klachteninstanties

Voor bepaalde aanvullende pensioenkwesties is de FSMA relevant; voor vergoedingen bij arbeidsongevallen is Fedris bevoegd.

Praktijkvoorbeeld: Niet elk financieel geschil hoort bij dezelfde Ombudsman.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.47 Belangrijkste gezinsrisico's

Gezinnen beschermen aansprakelijkheid, goederen, gezondheid, inkomen, overlijden en pensioen via verschillende verzekeringstakken.

Praktijkvoorbeeld: Een polis familiale BA beschermt niet automatisch tegen de eigen ziekenhuisfactuur.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.48 Aansprakelijkheidsverzekeringen

BA motorrijtuigen, privéleven, huurder/verhuurder, onderneming en beroep beschermen tegen onderscheiden aansprakelijkheidsrisico's. Sommige BA-polissen zijn wettelijk verplicht.

Praktijkvoorbeeld: Een medische beroepsfout valt niet onder een klassieke familiale BA.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.49 Rechtsbijstand

Rechtsbijstand kan advies en kosten van verhaal of verdediging dekken, afhankelijk van polis. Burgerlijk verhaal is een schadeclaim tegen een derde; strafrechtelijke verdediging is verdediging in een strafzaak.

Praktijkvoorbeeld: Een verkeersslachtoffer wil schade terugvorderen op een aansprakelijke bestuurder.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.50 Zaakverzekeringen

Woningbrand, diefstal, omnium/casco en alle-risicoverzekeringen beschermen verschillende goederen en gevaren; uitsluitingen en vrijstellingen blijven belangrijk.

Praktijkvoorbeeld: BA auto vergoedt doorgaans niet de eigen botsingsschade: daarvoor dient mogelijk omnium.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.51 Niet-leven persoonsverzekeringen

Hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, persoonlijke ongevallen en arbeidsongevallen beschermen gezondheid en inkomensrisico's; zij kunnen wettelijke sociale uitkeringen aanvullen.

Praktijkvoorbeeld: Een zelfstandige verzekert inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.52 Levensverzekering basisdekkingen

Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden, op een bepaalde einddatum, of beide. Zij kan nabestaanden beschermen en pensioenplanning ondersteunen.

Praktijkvoorbeeld: Een schuldsaldoverzekering helpt de financiële impact van overlijden op een lening opvangen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.1.53 Levensverzekering als financieel product

Sommige levensverzekeringen dienen ook als sparen of beleggen. Risico, kosten, rendement en waarborg verschillen sterk per product.

Praktijkvoorbeeld: Een tak 21-constructie is niet identiek aan een tak 23-belegging.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2 Diverse wetgeving

Elke genummerde fiche verwijst naar de overeenkomstig genummerde officiële Certassur-eindterm. De uitleg is zelfstandig geformuleerd; praktische toepassing vereist steeds raadpleging van geldende regelgeving en polisvoorwaarden.

1.2.01 Begrip verzekeringsdistributie

Het adviseren, voorstellen, voorbereiden, sluiten en ondersteunen bij beheer of uitvoering van verzekeringscontracten kan distributie zijn. Louter neutrale informatieverstrekking is niet altijd distributie.

Praktijkvoorbeeld: Een makelaar die een polis aanbeveelt en afsluit verricht distributie.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.02 Uitzonderingen op toepassingsgebied

De wet kent nauw begrensde uitzonderingen voor bepaalde activiteiten en nevenverkopers. Voorwaarden over product, verbonden risico en wettelijke grenzen zijn doorslaggevend.

Praktijkvoorbeeld: Niet elke winkel die een bijkomende bescherming verkoopt krijgt automatisch volledige vrijstelling.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.03 Categorieën tussenpersonen

Makelaar werkt in beginsel onafhankelijk van een exclusieve aanbieder; agent is verbonden aan één of meer verzekeraars binnen zijn statuut; subagent werkt onder een andere tussenpersoon; een neventussenpersoon distribueert aanvullend bij zijn hoofdactiviteit. Inschrijving gebeurt in een passende categorie.

Praktijkvoorbeeld: Een reisverkoper die beperkte annulatieverzekering aanbiedt is mogelijk neventussenpersoon.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.04 PCP, VVD en effectieve leiding

De PCP staat in contact met publiek; de verantwoordelijke voor distributie (VVD) organiseert en bewaakt distributie; effectieve leiding draagt organisatorische eindverantwoordelijkheid. Functies kennen eigen kennis-, betrouwbaarheid- en opleidingsvoorwaarden.

Praktijkvoorbeeld: Het beantwoorden van klantvragen kan een PCP-activiteit zijn; het organiseren van compliance is een andere rol.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.05 FSMA-register

Een tussenpersoon moet vooraf ingeschreven zijn in het toepasselijke FSMA-register en voortdurend voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden.

Praktijkvoorbeeld: Een nieuw kantoor mag niet eerst polissen verkopen en later pas registratie regelen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.06 Sancties distributieregels

De FSMA kan herstelmaatregelen, administratieve maatregelen en sancties toepassen; ernstige overtredingen kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben.

Praktijkvoorbeeld: Structurele verkoop zonder correcte inschrijving is niet louter een administratieve vergissing.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.07 Consumentenbescherming WER

Boek VI van het Wetboek Economisch Recht bestrijkt relevante marktpraktijken tegenover consumenten, inclusief financiële diensten voor zover toepasselijk.

Praktijkvoorbeeld: Een particuliere klant krijgt bescherming tegen misleidende commerciële communicatie.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.08 Algemene informatieplicht

Een onderneming moet essentiële informatie tijdig en begrijpelijk geven. Tekortschieten kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid als schade en oorzakelijk verband bewezen zijn.

Praktijkvoorbeeld: Vermeld een grote uitsluiting voordat de klant beslist.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.09 Reclame

Reclame is commerciële communicatie die direct of indirect verkoop bevordert; vorm maakt weinig uit.

Praktijkvoorbeeld: Ook een socialmediapost over 'de goedkoopste autoverzekering' kan reclame zijn.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.10 Vergelijkende reclame

Vergelijkingen zijn slechts geoorloofd onder de wettelijke voorwaarden, onder andere niet misleidend en niet nodeloos kleinerend, met objectieve controleerbare vergelijkingen.

Praktijkvoorbeeld: 'Goedkoper' moet gebaseerd zijn op vergelijkbare dekkingen en controleerbare gegevens.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.11 Verboden handelspraktijken

Misleidende informatie, het weglaten van essentiële informatie en agressieve druktechnieken zijn verboden handelspraktijken.

Praktijkvoorbeeld: Een verkoper zegt ten onrechte dat een optionele polis wettelijk verplicht is.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.12 Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst op afstand wordt gesloten via georganiseerd systeem zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid, met middelen voor communicatie op afstand.

Praktijkvoorbeeld: Een volledige online verzekeringsafsluiting kan onder afstandsverkoop vallen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.13 Toezicht FOD Economie

FOD Economie ziet toe op bepaalde regels over marktpraktijken en consumentenbescherming; overtredingen kunnen maatregelen en sancties opleveren.

Praktijkvoorbeeld: Een misleidende reclamecampagne kan toezicht uitlokken.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.14 Toepassingsgebied AVG

De AVG regelt verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars en makelaars, op papier en digitaal voor zover de verwerking onder de regeling valt.

Praktijkvoorbeeld: Een elektronisch klantenbestand met adressen en polisgegevens valt onder privacyregels.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.15 Zes privacybeginselen

Verwerk rechtmatig, behoorlijk en transparant; voor welbepaalde doelen; minimaal; juist; niet langer dan nodig; en veilig/integer en vertrouwelijk. Verantwoordingsplicht loopt als overkoepelend beginsel mee.

Praktijkvoorbeeld: Bewaar geen medische bijlagen zonder doel en rechtsgrond.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.16 Zes rechtsgronden

Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, taak van algemeen belang/openbaar gezag en gerechtvaardigd belang zijn zes mogelijke rechtsgronden. Toestemming is niet de standaard voor alles.

Praktijkvoorbeeld: Polisbeheer kan vaak noodzakelijk zijn voor de overeenkomst, zonder aparte toestemming voor elke verwerking.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.17 Voorwaarden toestemming

Toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en aantoonbaar zijn en eenvoudig kunnen worden ingetrokken.

Praktijkvoorbeeld: Een vooraf aangevinkt marketingvakje volstaat niet als geldige toestemming.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.18 Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over gezondheid, religie, biometrie, seksuele gerichtheid enz. hebben verhoogde bescherming; verwerking vereist zowel rechtsgrond als een specifieke uitzondering.

Praktijkvoorbeeld: Een medische vragenlijst is geen gewone nieuwsbriefinschrijving.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.19 Strafrechtelijke gegevens

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en feiten hebben een aparte strikte regeling en mogen niet zomaar verzameld worden.

Praktijkvoorbeeld: Vraag niet standaard naar alle strafrechtelijke feiten van iedere kandidaat-klant.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.20 Rechten betrokkenen

Cliënten hebben o.a. recht op informatie, inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar; rechten zijn niet absoluut en wettelijke bewaarplichten kunnen voorgaan.

Praktijkvoorbeeld: Een klant vraagt correctie van een verkeerd adres; een noodzakelijke polisregistratie blijft bewaard.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.21 Verantwoordelijke en verwerker

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt doeleinden en middelen; een verwerker handelt namens hem binnen afspraken. Rollen hangen van feitelijke beslissingsmacht af.

Praktijkvoorbeeld: Een IT-host is vaak verwerker; een makelaar kan voor eigen klantendossiers verantwoordelijke zijn.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.22 GBA

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de nationale privacytoezichthouder voor toepasselijke AVG-taken.

Praktijkvoorbeeld: Een ernstig AVG-geschil kan bij de GBA terechtkomen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.23 Sancties AVG

Schending kan bestuursrechtelijke maatregelen of boetes en in sommige gevallen schadevergoeding meebrengen.

Praktijkvoorbeeld: Een datalek zonder passende beveiliging kan meer gevolgen hebben dan reputatieschade.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.24 Wie valt onder antiwitwaswet

Levensverzekeringsondernemingen en bepaalde niet-exclusieve tussenpersonen die levensverzekeringsactiviteiten verrichten zijn in de wettelijke context onderworpen entiteiten. Controleer de precieze perimeter.

Praktijkvoorbeeld: Bij levensverzekeringen is klantonderzoek een kernproces.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.25 CFI, NBB en FSMA

De CFI analyseert meldingen van verdachte verrichtingen. De NBB en FSMA houden binnen hun bevoegdheden toezicht op onderworpen financiële instellingen/tussenpersonen.

Praktijkvoorbeeld: Een vermoedelijk verdachte transactie wordt niet zomaar aan een willekeurige politiedienst doorgestuurd.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.26 Preventieve antiwitwasregels

De wet verplicht risicoanalyse, klantonderzoek, interne organisatie, monitoring en melding. Toezichthouders kunnen administratieve sancties opleggen.

Praktijkvoorbeeld: Onvoldoende identiteitscontrole is een complianceprobleem nog vóór fraude bewezen is.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.27 Strafrechtelijk luik

Witwassen en financiering van terrorisme kunnen strafrechtelijk worden vervolgd; de strafrechtelijke bepalingen onderscheiden zich van administratieve nalevingsverplichtingen.

Praktijkvoorbeeld: Het zelf verbergen van illegale opbrengsten is ernstiger dan een ontbrekend formulier.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.28 Drie doelstellingen AML

Het kader beoogt het voorkomen van witwassen, het tegengaan van terrorismefinanciering en beperkingen op contanten in toepasselijke transacties.

Praktijkvoorbeeld: Bij ongebruikelijke stortingen onderzoek je herkomst en bestemming.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.29 Criminele herkomst bij witwassen

Witwassen betreft het verbergen of gebruiken van vermogensvoordelen van illegale oorsprong onder wettelijke voorwaarden.

Praktijkvoorbeeld: Geld uit fraude laten doorgaan als normale premiebetaling vormt een alarmsignaal.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.30 Terrorismefinanciering

Bij financiering van terrorisme kan geld ook een legale herkomst hebben: het beoogde gebruik is essentieel.

Praktijkvoorbeeld: Legaal verdiend geld kan ongeoorloofd worden ingezet voor terrorisme.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.31 Contantenlimiet

De eindterm verwijst naar een algemene beperking van contante betalingen/schenkingen van 3.000 euro; wettelijke uitzonderingen en samenhangende verrichtingen moeten worden nagegaan.

Praktijkvoorbeeld: Opsplitsing van één betaling in kleinere bedragen is geen betrouwbare manier om grenzen te omzeilen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.32 AMLCO en leiding

De AML compliance officer organiseert en bewaakt het antiwitwassysteem; een hooggeplaatste leidinggevende draagt bestuursverantwoordelijkheid. Iedere medewerker moet signalen herkennen en melden binnen intern beleid.

Praktijkvoorbeeld: Een PCP signaleert een ongewone transactie aan de aangewezen verantwoordelijke.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.33 Verplichtingen AML

Klantacceptatie, identificatie/verificatie, voortdurende waakzaamheid, melding, documentbewaring en opleiding vormen het preventieve stelsel.

Praktijkvoorbeeld: Eenmalig identiteitsbewijs controleren is niet voldoende voor alle risicosituaties.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.34 Identificatie versus verificatie

Identificeren is de identiteit vaststellen; verifiëren is die toetsen aan betrouwbare, onafhankelijke bewijsstukken.

Praktijkvoorbeeld: Een klant noemt zijn naam; een geldig identiteitsdocument verifieert de opgegeven identiteit.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.35 Welke identiteit controleren

Voor personen en vennootschappen leg je wettelijk vereiste identiteit en vertegenwoordiging vast, vóór of bij aangaan van de relatie volgens risico en wet.

Praktijkvoorbeeld: Controleer bij een vennootschap wie haar geldig mag vertegenwoordigen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.36 Vertegenwoordiger en UBO

Ook gevolmachtigden en uiteindelijke begunstigden moeten onder toepasselijke AML-regels worden geïdentificeerd en waar vereist geverifieerd.

Praktijkvoorbeeld: Een polis op naam van een vennootschap vergt meer dan alleen de naam van de onderneming.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.37 UBO-register

Het UBO-register ondersteunt transparantie over natuurlijke personen die uiteindelijk zeggenschap of economisch belang hebben in juridische structuren.

Praktijkvoorbeeld: Een structuur met tussenholdings vereist doorzoeken naar de uiteindelijke natuurlijke persoon.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.38 AML-bewaartermijn

Identificatie- en klantonderzoeksdocumenten kennen in beginsel een specifieke wettelijke bewaartermijn, vaak tien jaar na het einde van de relatie of de occasionele verrichting; eventuele actuele uitzonderingen controleren.

Praktijkvoorbeeld: Vernietig stukken niet automatisch na slechts één jaar.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.39 Toepassing gedragsregels

Hoofdstuk 5 van deel 6 van de verzekeringswet stelt informatie- en gedragsregels voor distributie vast; bepaal wie en welke producten eronder vallen.

Praktijkvoorbeeld: Een online distributeur moet eveneens aan toepasselijke zorgplichten voldoen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.40 Fundamentele gedragsregel

Handel loyaal, billijk en professioneel in het belang van de klant; informatie is correct, duidelijk en niet misleidend, ook reclame. Beloning mag de zorg voor de klant niet ondermijnen.

Praktijkvoorbeeld: Adviseer niet de hoogste commissie als een ander product beter aansluit bij de behoefte.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.41 Klantenindeling

De wet onderscheidt relevante categorieën klanten; precieze informatiebescherming kan daardoor verschillen. Een gewone particuliere klant is niet automatisch een professionele klant.

Praktijkvoorbeeld: Documenteer wanneer een klant onder een bijzondere categorie valt.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.42 Precontractuele transparantie

Vóór het afsluiten moet de distributeur informatie over identiteit, registratie, diensten, belangenconflicten, kosten en vergoedingsaard verstrekken waar vereist.

Praktijkvoorbeeld: Vermeld of advies wordt gegeven en hoe het kantoor wordt vergoed.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.43 Productinformatie en IPID

Voor niet-levensverzekeringen verstrekt de distributeur een gestandaardiseerd Insurance Product Information Document (IPID) met kerninformatie over de dekking.

Praktijkvoorbeeld: Een IPID vervangt niet de volledige polisvoorwaarden.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.44 Timing en informatiedrager

Precontractuele documenten moeten in principe tijdig, begrijpelijk en op een toegelaten duurzame drager worden verstrekt; digitale alternatieven hebben voorwaarden.

Praktijkvoorbeeld: Stuur kerninformatie vóór het vinkje 'ik sluit af'.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.45 Belangenconflicten

Identificeer, voorkom of beheer situaties waarin eigen of andere belangen een klant kunnen benadelen; wanneer nodig wordt transparant geïnformeerd.

Praktijkvoorbeeld: Een commissieafspraak met één maatschappij mag advies niet vertekenen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.46 Advies en aanbeveling

Advies is een gepersonaliseerde aanbeveling over een verzekeringscontract; louter feitelijke informatie is iets anders.

Praktijkvoorbeeld: 'Gezien jouw gezin raad ik deze BA familiale aan' is advies; 'de premie is 130 euro' is informatie.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.47 Zorgplicht met en zonder advies

Ook zonder persoonlijk advies moet het product beantwoorden aan eisen en behoeften van de klant. Bij advies wordt de gepersonaliseerde aanbeveling gemotiveerd op basis van klantinformatie.

Praktijkvoorbeeld: Een klant zoekt enkel aansprakelijkheidsdekking: bied geen ongeschikt product aan zonder behoeftencheck.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.48 Koppelverkoop

Combinaties van verzekeringen met andere producten/diensten zijn onder voorwaarden mogelijk, maar transparantie, keuze en geschiktheid blijven cruciaal.

Praktijkvoorbeeld: Een lening met een verzekering vraagt controle van de wettelijke bundelingsregels.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.49 Vergoedingscode

De sectorale gedragscode over vergoedingen concretiseert het wettelijk kader; niet elke stimulans is verenigbaar met het belang van de klant.

Praktijkvoorbeeld: Een extra verkoopbonus moet beoordeeld worden op mogelijk ongewenst verkoopgedrag.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.50 Product governance

Fabrikanten bepalen onder meer doelmarkt en distributiestrategie; distributeurs begrijpen die doelmarkt en bieden producten passend aan.

Praktijkvoorbeeld: Een complexe beleggingsverzekering is niet bedoeld voor elke klant.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.51 Productkennisplicht

Distributeurs en hun verantwoordelijken/PCP's moeten de essentiële kenmerken kennen van polissen die zij aanbieden of bemiddelen.

Praktijkvoorbeeld: Wie de belangrijkste uitsluitingen niet kan uitleggen, hoort die polis niet zelfstandig te adviseren.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.52 Klantendossier en archivering

Het dossier documenteert relevante klantinformatie en distributiehandelingen. De wet bevat voor toezichtsdoeleinden een minimumregistratieperiode van vijf jaar; andere bewaartermijnen kunnen aanvullend gelden.

Praktijkvoorbeeld: Sla behoeftencheck, informatieverstrekking, advies en acceptatiebevestiging op.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.53 Aansprakelijkheid zorgplicht

Een tekortkoming in gedragsregels kan civiele gevolgen hebben, waaronder schadevergoeding volgens het toepasselijke aansprakelijkheidskader.

Praktijkvoorbeeld: Verkeerd advies over een wezenlijke uitsluiting kan tot aantoonbare klantenschade leiden.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.54 Extra regels beleggingsverzekeringen

Voor verzekeringsproducten met beleggingscomponent gelden aanvullende regels over kosten, passendheid/geschiktheid, inducements, rapportering en belangenconflicten.

Praktijkvoorbeeld: Een tak 23-product vergt bijkomende beoordeling van risico en klantprofiel.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.55 FSMA-handhaving gedrag

De FSMA kan optreden tegen schending van informatie- en gedragsregels met passende administratieve maatregelen en sancties.

Praktijkvoorbeeld: Structureel ontbreken van behoeftenanalyses kan toezicht uitlokken.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.56 Sectorale bedrijfsethiek

Sectorverenigingen formuleren codes voor eerlijke en zorgvuldige beroepspraktijken, aanvullend op wetgeving.

Praktijkvoorbeeld: Een gedragscode verduidelijkt bijvoorbeeld hoe klachten worden behandeld.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.57 Juridische status gedragscodes

Codes richten zich primair tot aangesloten leden en zijn niet automatisch wetten; ze kunnen wel als professionele maatstaf meewegen bij toezicht of rechtsgeschil.

Praktijkvoorbeeld: Een rechter kan een beroepscode gebruiken als aanwijzing voor behoorlijk gedrag.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.58 Samenwerkingscontracten

Verzekeraars en tussenpersonen kunnen onderling contractueel deontologische verplichtingen opleggen.

Praktijkvoorbeeld: Een samenwerkingsovereenkomst vereist aantoonbare naleving van bepaalde richtlijnen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

1.2.59 Algemene zorgplicht als ethische kern

De algemene norm blijft loyaal, billijk en professioneel handelen in het klantbelang, ook wanneer een specifieke regel niet elk detail vastlegt.

Praktijkvoorbeeld: Als de klant dekking niet begrijpt, leg uit in plaats van te pushen.

Controleer jezelf: Leg het begrip uit, benoem de wettelijke consequentie en pas het toe op het voorbeeld.

Reken- en toepassingscasussen

Casus 1: Onderverzekering

Verzekerbare waarde 300.000 euro, verzekerd bedrag 180.000 euro, gedekte schade 30.000 euro. Bij een toepasselijke evenredigheidsregel is het voorbeeldresultaat 18.000 euro (30.000 × 180.000 / 300.000), vóór eigen risico en overige bepalingen.

Casus 2: Dubbele dekking

Een verzekerde heeft twee schadepolissen voor één risico. De gezamenlijke vergoeding voor dezelfde schade mag in beginsel de indemnitaire schade niet overstijgen.

Casus 3: Premie niet betaald

De verzekeraar wil niet onmiddellijk uitkeren. Onderzoek eerst of een geldige aanmaning is verstuurd en of de wettelijk vereiste schorsing daadwerkelijk is ingegaan.

Casus 4: Eerste contact met een klant

Stel de behoeften vast, leg de rol van het kantoor uit, documenteer belangenconflicten en overhandig de vereiste precontractuele documenten.

Casus 5: Onjuiste medische gegevens

Beperk toegang tot noodzakelijke personen en onderzoek de specifieke rechtsgrond, de regels over gezondheidsgegevens en het doel van de verwerking.

Casus 6: Melding van verdachte verrichting

Een klant betaalt ongewoon grote bedragen via ingewikkelde constructies. Volg intern AML-proces; doe geen toezegging die een mogelijk onderzoek kan verstoren.

Casus 7: Verkeerd advies

Klant vraagt om rechtsbijstand voor huurgeschillen, maar krijgt enkel rechtsbijstand na brand. Een zorgvuldige behoeftencheck had het verschil moeten blootleggen.

Casus 8: Klachtenafhandeling

Een klant betwist een weigering. Leg stukken vast, antwoord gemotiveerd en wijs op de bevoegde klachtenprocedure en de niet-bindende Ombudsman.

40 examengerichte meerkeuzevragen

Deze vragen zijn zelf opgesteld om de begrippen te trainen; het zijn geen officiële examenvragen. Duid telkens één beste antwoord aan.

1. Wie controleert in hoofdzaak de prudentiële solvabiliteit van verzekeraars?

A. CFI **B.** GBA **C.** FSMA **D.** NBB

2. Welke tussenpersoon vergelijkt doorgaans niet-exclusief maatschappijen?

A. Exclusief agent **B.** Banktoezichthouder **C.** Schaderegelaar **D.** Makelaar

3. Wat betekent een Europees paspoort in deze sector?

A. Automatische dekking wereldwijd **B.** Onder voorwaarden grensoverschrijdende activiteiten in EER **C.** Opheffing van prudentieel toezicht **D.** Vrijstelling van alle Belgische regels

4. Wie is verzekeringnemer?

A. De partij die het contract sluit **B.** Altijd de begunstigde **C.** Altijd de benadeelde **D.** De inspecteur van de verzekeraar

5. Welke polis werkt typisch indemnitaire schadevergoeding uit?

A. Brand voor werkelijke woningschade **B.** Vaste dagelijkse opnamevergoeding **C.** Vaste overlijdenssom **D.** Forfaitaire ongevallenuitkering

6. Wat is onderverzekering?

A. Premie is lager dan vorig jaar **B.** Verzekerd bedrag is lager dan de verzekerbare waarde **C.** Er zijn twee polissen **D.** Verzekerd bedrag is hoger

7. Wat is bij indemnitaire samenloop in beginsel uitgesloten?

A. Melding bij beide maatschappijen **B.** Tweemaal dezelfde schade volledig innen **C.** Twee polissen hebben **D.** Dekking volgens voorwaarden

8. Hoe heet het verhaal van de uitbetalende verzekeraar op aansprakelijke derde?

A. Premiesplitsing **B.** Indeplaatsstelling **C.** Koppelverkoop **D.** Inschrijving

9. Waarom moet een mededelingsplicht correct worden nageleefd?

A. Om privacyrecht uit te sluiten **B.** Voor juiste risicobeoordeling **C.** Om vervaldag te verlengen **D.** Om altijd commissie te verminderen

10. Welk oordeel is het beste bij één gemiste premie?

A. Het contract is steeds nietig **B.** Schorsing volgt niet zomaar zonder wettelijke procedure **C.** Alle dekking stopt altijd direct **D.** Verzekerde wordt automatisch begunstigde

11. Wat is het doel van de schadebeperkingsplicht?

A. Elke schade eerst zelf betalen **B.** Redelijke verdere schade voorkomen **C.** Altijd alle aansprakelijkheid erkennen **D.** Alleen opzegtermijnen verkorten

12. Wat is het juiste kenmerk van de Ombudsman?

A. Niet-bindende buitengerechtelijke bemiddeling **B.** Vonnis met dwangbevel **C.** Prudentiële controle verzekeraars **D.** Uitgifte van polisvoorwaarden

13. Wat dekt BA auto primair?

A. Aansprakelijkheid voor schade aan derden **B.** Elke eigen motorschade **C.** Alle mechanische slijtage **D.** Pensioenuitkeringen

14. Welk product hoort bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?

A. Diefstalverzekering **B.** Gewaarborgd inkomen **C.** Omnium **D.** BA familiale

15. Wat is een forfaitaire uitkering?

A. Nooit gekoppeld aan verzekerde gebeurtenis **B.** Een vooraf afgesproken bedrag volgens polis **C.** Altijd schadeloosstelling door derde **D.** Altijd exacte factuurkosten

16. Wie houdt het FSMA-register van verzekeringstussenpersonen bij?

A. NBB **B.** CFI **C.** GBA **D.** FSMA

17. Wat duidt PCP aan?

A. Persoonlijke premiecommissie **B.** Privépoliscode **C.** Prudentiële controlepersoon **D.** Persoon in contact met het publiek

18. Wat is verzekeringsdistributie?

A. Alleen belastingaangifte **B.** Uitsluitend toezicht op kapitaal **C.** Uitsluitend gebouwreiniging **D.** Onder meer adviseren of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten

19. Welk gedrag is misleidend?

A. Voorwaarden overhandigen **B.** Een optionele polis als wettelijk verplicht voorstellen **C.** Uitsluitingen transparant uitleggen **D.** Premie vergelijken op gelijke basis

20. Welke overheid is relevant voor Belgische gegevensbescherming?

A. NBB **B.** Fedris **C.** CFI **D.** GBA

21. Welke AVG-rechtsgrond kan polisadministratie ondersteunen?

A. Geen rechtsgrond nodig **B.** Altijd marketingtoestemming **C.** Noodzakelijkheid voor de overeenkomst **D.** Een algemene mondelinge wens

22. Wat is gegevensminimalisatie?

A. Dossiers open delen **B.** Alle mogelijke gegevens verzamelen **C.** Niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig **D.** Onbeperkt bewaren

23. Wat is vereist voor geldige toestemming?

A. Vereist geen informatie **B.** Altijd vooraf aangevinkt **C.** Vrij en specifiek, aantoonbaar en intrekbaar **D.** Nooit intrekbaar

24. Hoe behandel je gezondheidsgegevens?

A. Als openbare gegevens **B.** Als bijzondere persoonsgegevens met extra voorwaarden **C.** Als gewone commerciële voorkeur **D.** Als anonieme gegevens zonder controle

25. Welke instantie analyseert verdachte AML-meldingen?

A. GBA **B.** Ombudsman **C.** Fedris **D.** CFI

26. Welke uitspraak over terrorismefinanciering klopt?

A. Er bestaan geen preventieregels **B.** Alleen gestolen geld kan worden gebruikt **C.** Het is hetzelfde als een schadeclaim **D.** Ook legale middelen kunnen worden misbruikt

27. Wat is verificatie van identiteit?

A. Dekking opzeggen **B.** Altijd een product adviseren **C.** Opgegeven identiteit nagaan via betrouwbaar bewijs **D.** Naam opschrijven zonder controle

28. Waarvoor dient het UBO-register?

A. Berekening van omniumfranchise **B.** Automatisch afsluiten van polissen **C.** Rechtstreeks klachtenvonnis **D.** Transparantie over uiteindelijk belanghebbende natuurlijke personen

29. Wat doet een AMLCO?

A. Beheert pensioenrechten bij Fedris **B.** Berechter schadeclaims **C.** Stelt verzekeringspremies wettelijk vast **D.** Coördineert naleving antiwitwasregels

30. Wat hoort bij continue AML-waakzaamheid?

A. Nooit gegevens bijwerken **B.** Alleen eenmalige handtekening **C.** Verrichtingen volgen volgens risico **D.** Alleen eerste naam noteren

31. Wat is de fundamentele gedragsregel?

A. Altijd duurste polis adviseren **B.** Eigen commissie maximaliseren **C.** Loyaal, billijk en professioneel in klantbelang handelen **D.** Alle risico's uitsluiten

32. Wat is een IPID?

A. Persoonlijk medisch attest **B.** Verplichte hypotheekakte **C.** Officieel schadevonnis **D.** Gestandaardiseerd productinformatiedocument niet-leven

33. Wat is gepersonaliseerd verzekeringsadvies?

A. Een neutrale brochure neerleggen **B.** Algemene prijslijst tonen **C.** Een individuele aanbeveling op basis van de klant **D.** Websiteadres doorgeven

34. Wat geldt ook bij verkoop zonder advies?

A. Geen klantinformatie is ooit nodig **B.** Geen informatieplicht geldt **C.** Verzekeraar betaalt alle kosten **D.** Product moet beantwoorden aan eisen en behoeften

35. Hoe beheer je belangenconflicten?

A. Identificeren, voorkomen en beheersen **B.** Alle klanten identiek zonder behoeftencheck **C.** Altijd verzwijgen **D.** Uitsluitend premie verhogen

36. Wat betekent productgovernance?

A. Product en doelmarkt passend ontwerpen en distribueren **B.** Verbod op nieuwe polissen **C.** Afwezigheid van klachten **D.** Automatische premie-indexatie

37. Wat moet een distributeur over aangeboden polissen kennen?

A. Enkel logo van verzekeraar **B.** Enkel marketingnaam **C.** Uitsluitend jaaromzet **D.** Essentiële productkenmerken

38. Wat documenteert een klantendossier?

A. Alleen kleur van brochure **B.** Behoeften, informatie en relevante distributiehandelingen **C.** Enkel naam van verkoper **D.** Alleen bankrekeningnummer

39. Waarom gelden extra regels voor beleggingsverzekeringen?

A. Extra risico's en informatie-/geschiktheidsvragen **B.** Omdat het altijd schadeverzekeringen zijn **C.** Omdat elke belegging gegarandeerd is **D.** Omdat er nooit kosten zijn

40. Wat is de juridische status van een sectorale gedragscode?

A. Altijd strafwet voor iedereen **B.** Geldt nooit voor aangesloten leden **C.** Automatisch een rechtbankvonnis **D.** Geen algemene wet maar kan als normatief referentiepunt dienen

Antwoorden en korte uitleg

1. D. NBB.

2. D. Makelaar.

3. B. Onder voorwaarden grensoverschrijdende activiteiten in EER.

4. A. De partij die het contract sluit.

5. A. Brand voor werkelijke woningschade.

6. B. Verzekerd bedrag is lager dan de verzekerbare waarde.

7. B. Tweemaal dezelfde schade volledig innen.

8. B. Indeplaatsstelling.

9. B. Voor juiste risicobeoordeling.

10. B. Schorsing volgt niet zomaar zonder wettelijke procedure.

11. B. Redelijke verdere schade voorkomen.

12. A. Niet-bindende buitengerechtelijke bemiddeling.

13. A. Aansprakelijkheid voor schade aan derden.

14. B. Gewaarborgd inkomen.

15. B. Een vooraf afgesproken bedrag volgens polis.

16. D. FSMA.

17. D. Persoon in contact met het publiek.

18. D. Onder meer adviseren of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten.

19. B. Een optionele polis als wettelijk verplicht voorstellen.

20. D. GBA.

21. C. Noodzakelijkheid voor de overeenkomst.

22. C. Niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig.

23. C. Vrij en specifiek, aantoonbaar en intrekbaar.

24. B. Als bijzondere persoonsgegevens met extra voorwaarden.

25. D. CFI.

26. D. Ook legale middelen kunnen worden misbruikt.

27. C. Opgegeven identiteit nagaan via betrouwbaar bewijs.

28. D. Transparantie over uiteindelijk belanghebbende natuurlijke personen.

29. D. Coördineert naleving antiwitwasregels.

30. C. Verrichtingen volgen volgens risico.

31. C. Loyaal, billijk en professioneel in klantbelang handelen.

32. D. Gestandaardiseerd productinformatiedocument niet-leven.

33. C. Een individuele aanbeveling op basis van de klant.

34. D. Product moet beantwoorden aan eisen en behoeften.

35. A. Identificeren, voorkomen en beheersen.

36. A. Product en doelmarkt passend ontwerpen en distribueren.

37. D. Essentiële productkenmerken.

38. B. Behoeften, informatie en relevante distributiehandelingen.

39. A. Extra risico's en informatie-/geschiktheidsvragen.

40. D. Geen algemene wet maar kan als normatief referentiepunt dienen.

De correcte antwoordposities zijn afgewisseld. Let op het onderscheid tussen begrippen, niet op antwoordpatronen. Voor verdieping: motiveer na iedere vraag ook waarom de drie overige antwoorden niet kloppen.

Leerplanning en eindtermcheck

1.1 - Contract en verzekeringsmarkt

■ Eindtermen 01–10 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 11–20 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 21–30 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 31–40 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 41–50 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 51–53 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

1.2 - Wetgeving en gedragsregels

■ Eindtermen 01–10 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 11–20 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 21–30 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 31–40 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 41–50 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

■ Eindtermen 51–59 : gelezen ■ uitgelegd zonder hulp ■ toegepast op casus

Primaire bronnen en actualiteitscontrole

Certassur - Examenstructuur en officiële eindtermen: https://www.certassur.be/nl/exameninfo/examens-en-eindtermen

Certassur 1.1 - versie 04/11/2024:
https://www.certassur.be/images/docs/Certassur-Eindtermen-Examen-1-Basiskennis-Deel-1.pdf

Certassur 1.2 - versie 26/09/2024:
https://www.certassur.be/images/docs/Certassur-Eindtermen-Examen-1-Basiskennis-Deel-2.pdf

FSMA - Informatie over examens en verzekeringsdistributie: https://www.fsma.be

Belgisch Staatsblad / e-Justice - authentieke wetsteksten: https://www.ejustice.just.fgov.be

Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cel voor Financiële Informatieverwerking: https://www.ctif-cfi.be

Slot: Deze gids is een originele didactische uitwerking van de 112 officieel genummerde leerdoelen. Ze is ontworpen als stevige studiegrondslag, maar kan geen garantie op slagen of juridisch sluitend advies vervangen. Let extra op opzegtermijnen, verjaring, AML-drempels en privacy-uitzonderingen: de actuele wetgeving en examenversie hebben voorrang.